JORNAL O CATARINENSE – Texto 69:

A vulnerabilidade do consumidor titular de dados pessoais

A evolução das tecnologias de informação e comunicação dá conta que o titular de dados é parte vulnerável no alcance técnico das inovações tecnológicas, sua compreensão e conhecimento acerca do funcionamento e muitas vezes, desconhece o seu direito e garantias previstos em lei.

Na era da informação, a proteção de dados pessoais é considerada solução essencial para a proteção da pessoa humana e o exercício dos direito à personalidade. No entanto, a segurança jurídica e previsibilidade ainda devem ser discutidas e por sua vez, desenvolvidas em torno da norma no Brasil, haja vista que os cenário não é dos melhores.

Nesse contexto, a conscientização popular acerca dos direitos e garantias do titular de dados pessoais deve estimular o uso íntegro, protetivo e legal dos dados pessoais, a fim de garantir, acima de tudo, a proteção de dados e especialmente, o respeito ao direito fundamental à privacidade, por meio do reconhecimento pelo titular de seu papel e consequente adoção de medidas de segurança, vez que diretamente atingido pelo mau.

Embora a urgência sobre o assunto se dê em razão da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de dados devido suas penalidades, diante do cenário pandêmico, não é a prioridade das organizações que carregam a responsabilidade pela gestão correta dos dados, mas que reagem cada vez mais ao risco de sua não observância. Logo, o dever de proteção inicia pelo titular de dados.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.